

1501805-02.2020.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LORRANE DE SOUZA STAHL

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

LORRANE DE SOUZA STAHL, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1501805-02.2020.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501805-02.2020.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LORRANE DE SOUZA STAHL

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

LORRANE DE SOUZA STAHL, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 17:45 horas, na Rua Oswaldo Santos Ferreira, nº 200, área rural, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 21 porções de cocaína, com peso líquido de 8,82 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo em sua conduta o adolescente Kelvyn Daniel Martins Ferreira (na época com 17 anos de idade), com ele praticando o crime de tráfico de drogas.

Notificada a acusada (fl. 137) e apresentada defesa preliminar (fls. 139/140), a denúncia foi recebida (fl. 142). A ré foi citada (fl. 176).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo a ré interrogada ao final (fls. 178/181).

Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação da acusada (fls. 178/181), ao passo que, em memoriais, o Ilustre Defensor Público postulou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso contrário, o afastamento da majorante do inciso III do art. 40 da mesma lei, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e também do privilégio, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 217/222).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e dos laudos de constatação provisória (fls. 17/19 e 20/22) e definitiva de entorpecentes (fls. 75/77 e 78/80), com resultados positivos para cocaína, bem como do laudo de exame pericial do celular apreendido (fls. 106/111).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, a acusada admitiu sem reboços a imputação, afirmando que vendia drogas no local dos fatos em companhia do adolescente Kelvyn havia cerca de um mês. Na data em questão, ao ser abordada por policiais, indicou onde estava escondido o restante do entorpecente e confirmou que o dinheiro apreendido era proveniente das vendas. Aduziu não ser usuária de drogas (fl. 06).

Em juízo, porém, modificou sua versão e passou a afirmar que, na data dos fatos, foi ao local mencionado apenas para adquirir pinos de cocaína do adolescente Kelvyn quando ambos foram abordados por policiais militares. Tinha consigo a quantia em dinheiro de R\$ 30,00 e um celular, que foram apreendidos. Atribuiu a posse da sacolinha contendo cocaína ao menor, de quem já comprara drogas naquele mesmo local noutras ocasiões. Na data dos fatos não chegou a receber dele o entorpecente, que

seria destinado ao seu próprio consumo. Negou que tenha indicado aos policiais o local onde o restante da droga estava escondido. Nunca teve qualquer envolvimento com o narcotráfico. Aduziu já ter sido abordada pelos mesmos policiais noutra ocasião, tendo sido apreendida apenas a quantia em dinheiro de R\$ 50,00, mas não drogas. Esclareceu que se sentiu pressionada pelos policiais e acabou confessando a venda de drogas na delegacia de polícia. Atualmente está desempregada e não faz uso de drogas (cf. gravação audiovisual de fls. 178/181).

Ocorre, porém, que, apesar da versão exculpatória exarada pela ré em juízo, o acervo probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Oliveira e Pedro relataram que, durante patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela constante prática do tráfico de drogas, visualizaram a acusada e o adolescente perto de uma árvore, em atitude suspeita. Ao avistarem a aproximação da viatura policial, eles passaram a andar e o menor dispensou algo no chão, mas logo foram abordados. Em busca pessoal, foram encontrados com a ré um celular e a quantia em dinheiro de R\$ 30,00. Em poder do adolescente foi localizada a quantia de R\$ 50,00 em notas trocadas. Constataram que o objeto dispensado por este consistia em uma sacolinha contendo 6 eppendorfs de cor azul com substância semelhante a cocaína. A imputada ainda lhes indicou o local onde o restante da droga estava escondido, junto à árvore mencionada, sob uma moita. Ali foram apreendidos outros 15 eppendorfs de cores azul e rosa, idênticos àqueles dispensados pelo adolescente. Indagados, tanto a ré como o menor admitiram a comercialização do entorpecente naquele local, revelando que, a cada 10 pinos de cocaína vendidos, receberiam outros 3 de brinde. Não havia ninguém por perto deles no momento da abordagem. Esclareceram que ambos já foram abordados naquela mesma região anteriormente (cf. gravação audiovisual de fls. 178/181).

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa da acusada. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-a com segurança como agente criminosa, no caso vertente.

Conforme remansoso e iterativo entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial é válida, desde que harmônica e coerente com outros elementos de convicção existentes nos autos (RJTJSP 106/440, 125/499 e 125/503), como ocorre no caso vertente. Ora, “a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém” (RTJ 95/563), pois “é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências” (RJDTACRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

Impende assentar, outrossim, que a retratação manifestada em juízo pela imputada não pode ser aceita, porquanto o restante do acervo probatório coligido durante a persecutio criminis demonstra de forma segura a sua efetiva atuação no delito em exame. Confira-se:

“PROVA – Confissão perante autoridade policial – Retratação em juízo – Irrelevância – Validade – A confissão não vale pelo local onde é apresentada, mas sim pelo seu teor de credibilidade em consonância com os demais elementos amealhados nos autos, tornando a retratação judicial insignificante” (TACrimSP – Apelação nº 761.293/0 – 1ª Câmara – Rel. Di Rissio Barbosa – j. 17.06.1993 – RJDTACrim 22/276).

Na hipótese em exame, a conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida não apenas pela palavra da acusada e do menor em solo policial (fls. 05 e 06), mas sobretudo pela natureza e forma de acondicionamento do tóxico apreendido (21 pinos do tipo eppendorf contendo cocaína,

com peso líquido total de 8,82 gramas - cf. auto de fls. 12/13 e laudos de fls. 17/19, 20/22, 75/77 e 78/80 -, já separados individualmente para a revenda e entrega a terceiros, cf. fotografias de fls. 19 e 22), bem como pela apreensão de um celular com a ré (utilizado como instrumento do crime).

Cumpram-se ainda destacar que houve a apreensão, no mesmo cenário fático, em poder da acusada e do adolescente infrator, de quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 80,00 no total), certamente relacionada à prática ilícita em questão (cf. auto de fls. 12/13 e guia de fl. 74).

Note-se, a propósito, que a imputada não apresentou nenhuma prova cabal da eventual origem lícita do referido numerário, o que reforça a conclusão de que era mesmo oriundo da nefasta mercancia, até porque foi bem demonstrado nos autos que na época dos fatos a agente estava desempregada.

No tocante ao celular utilizado pela acusada, o exame pericial realizado no aparelho revelou a existência de mensagens e diálogos suspeitos extraídos dos aplicativos WhatsApp e Facebook Messenger entre ela e outras pessoas possivelmente relacionados ao narcotráfico, além de fotografia da imputada com o adolescente Kelvyn na posse de sacolinhas plásticas contendo pinos do tipo eppendorf semelhantes àqueles apreendidos pelos castrenses por ocasião dos fatos (cf. laudo de fls. 106/111).

Além disso, no meio policial já havia informações dando conta da constante prática do tráfico de drogas no local dos fatos e nas suas imediações, consoante se infere do teor dos depoimentos dos milicianos inquiridos em solo judicial e dos documentos de fls. 83/87, que apontam a existência de diversas denúncias anônimas alusivas a tal prática ilícita naquelas áreas.

Ressalte-se ainda que, ao serem abordados, a acusada e o menor infrator admitiram aos milicianos - e também depois à autoridade policial - a dedicação ao comércio espúrio e chegaram a revelar que vendiam drogas juntos no local dos fatos havia cerca de um mês (fls. 05 e 06).

Diversamente do sustentado pela Defesa, não há como se afirmar com segurança que a droga era pertencente apenas ao adolescente, eis que este e a ré foram visualizados juntos no local dos fatos, em atitude suspeita. E, como visto, apesar de os pinos de cocaína terem sido dispensados pelo menor, foi a imputada quem indicou aos policiais o local onde o restante do entorpecente estava escondido.

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, afastam a veracidade da versão exculpatória exarada pela ré em juízo e confirmam a ocorrência, na espécie, da guarda e do transporte da droga para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de droga, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito a substância entorpecente, sendo inexigível a tradição para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, o pleito de desclassificação delitiva formulado pela Defesa Técnica da acusada, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que o entorpecente apreendido (cocaína) era de fato pertencente a ela e ao adolescente infrator e se destinava, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros - ainda que de forma gratuita -, não sendo unicamente para o uso próprio de ambos (até porque a ré declarou na fase inquisitiva que não é usuária de drogas e que o comparsa fazia uso apenas de maconha).

E, ainda que assim não fosse, é consabido que a mera condição de usuário de tais

substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples guarda temporária da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

Convém ainda registrar, a reforçar a maior reprovabilidade da conduta ilícita da ré, que sua ação envolveu diretamente o então adolescente Kelvyn Daniel Martins Ferreira, com 17 anos de idade ao tempo dos fatos (cf. certidão de nascimento acostada à fl. 24), que também foi surpreendido, como visto, na data e no local dos fatos, a atrair a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Repele-se, porém, a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06 - cometimento da infração nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares e outros locais assemelhados -, uma vez que, em relação ao local mencionado na denúncia (Igreja Evangélica Assembleia de Deus), além de situado a 249 metros de distância do local dos fatos (cf. laudo pericial de fls. 102/105), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou recentemente o entendimento de que o tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas não foi contemplado pelo legislador no rol das majorantes previstas no referido dispositivo, não podendo, portanto, ser utilizado com esse fim, tendo em vista que no Direito Penal incriminador não se admite a analogia in malam partem (Habeas Corpus nº 528.851/SP - 6ª Turma - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 05.05.2020).

Com efeito, caso o legislador quisesse punir de forma mais gravosa também o fato de o agente cometer o delito nas dependências ou nas imediações de igreja, teria previsto isso expressamente, assim como fez em relação aos demais locais especialmente protegidos.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado à ré, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis à acusada, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, não obstante a presença das atenuantes genéricas da menoridade da ré na data do fato e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea "d", do citado codex), suas penas não podem ser reduzidas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Colendo STJ).

Na derradeira etapa do procedimento trifásico, presente a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas), elevo as penas em 1/6 (um sexto), alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, sendo a ré primária e portadora de bons antecedentes, e não havendo prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, e considerando ainda a pequena quantidade de droga apreendida (8,82 gramas de cocaína), as penas devem ser reduzidas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilégio), no grau máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo assim o total de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso mínimo.

Torno-as, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Insta consignar, por oportuno, que o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentara o entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o

reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90.

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que possuía entendimento sumulado em sentido diametralmente oposto ao acima descrito, cancelou o Enunciado 512 de sua Súmula, alinhando-se à jurisprudência do Pretório Excelso.

E, por fim, recentemente a legislação em vigor veio a contemplar referido posicionamento, consoante se infere do teor do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, acrescido pela Lei nº 13.964/19, que dispõe, in verbis:

“Art. 112 (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Desse modo, a pena privativa de liberdade ora aplicada à ré será cumprida inicialmente em regime prisional aberto, tendo em vista o quantum da reprimenda e a ausência de circunstâncias capazes de justificar a imposição de regime mais gravoso.

Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso em exame, faz jus a imputada à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal, já que preenche os pertinentes requisitos legais para a substituição.

Assim, converto a pena corporal acima aplicada em penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (arts. 43, inciso IV, e 46, ambos do CP), pelo mesmo prazo da pena reclusiva (art. 55 do CP), e de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social desta comarca (arts. 43, inciso I, e 45, § 1º, ambos do mesmo codex), a serem especificadas na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO a ré LORRANE DE SOUZA STAHL à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da primeira por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e por prestação pecuniária, na forma retroespecificada, como incursa no art. 33, caput, e § 4º, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em caso de descumprimento do benefício da substituição, o regime prisional inicial de cumprimento da pena carcerária será o aberto.

Tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do objeto e do numerário apreendidos (cf. auto de fls. 12/13 e guia de fl. 74), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA